

1502829-74.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... não há que se falar em desclassificação para roubo tentado, como pleiteado pela Defesa, eis que o latrocínio é crime complexo, formado como já mencionado pela união do roubo e do homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Logo, tendo ocorrido a tentativa de roubo as vítimas Osni e Lucia e, na sequência, a tentativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502829-74.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502829-74.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2323273/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 21647058 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3571/21/102 -

01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2323273 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3571/2021 - 01º D.P. SANTO

ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GABRIEL SOARES RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou GABRIEL SOARES RODRIGUES DOS SANTOS, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no 157, §3º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 16 horas, no cruzamento entre as Avenidas Santos Dumont e Firestone, Área Industrial 15, nesta Cidade e Comarca, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com uma pessoa não identificada, tentou subtrair, para ambos, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a motocicleta Triumph/Tiger Explorer, placa

FCD5668, pertencente a Lucia Maria Falbo Baska. Da violência resultou a tentativa de morte de Leandro Guelfi, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Eis a descrição dos fatos constantes da denúncia: apurou-se que o denunciado e seu comparsa previamente ajustaram a prática de roubo, utilizando uma motocicleta de placa ignorada. O denunciado e segunda pessoa não identificada visualizaram as vítimas Osni e Lucia na condução da motocicleta Triumph/Tiger Explorer, placa FCD5668 e iniciaram uma perseguição. No local dos fatos, o denunciado e a segunda pessoa não identificada anunciaram o roubo, mediante emprego de arma de fogo, e exigiram a entrega da motocicleta identificada visualizaram as vítimas Osni e Lucia na condução da motocicleta Triumph/Tiger Explorer, placa FCD5668. As vítimas desembarcaram da motocicleta. Entretanto, a conduta foi presenciada pelo policial militar Leandro que estava nas proximidades. O policial identificou-se e determinou a parada do denunciado e seu comparsa. Visando evitar a prisão, o denunciado efetuou 06 disparos de arma de fogo em direção ao policial, almejando matá-lo, mas não conseguiu seu objetivo, pois a arma falhou. Enquanto isso, a segunda pessoa não identificada fugiu na motocicleta utilizada para o roubo. Na sequência, o policial militar abordou o denunciado, circunstância que impediu a consumação do delito. O denunciado foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida em 10/12/2021 (fls. 62/65). O réu foi citado (fls. 131) e apresentou resposta à acusação (fls. 180/184). Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e uma testemunha da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente. Pela Representante do Ministério Público foi pleiteada a condenação nos termos da denúncia e pela defesa, a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo tentado, e em caso de indeferimento, a conversão do julgamento em diligência.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelos delitos descritos na denúncia.

Indefiro a conversão do julgamento em diligência, uma vez que a prova requerida nos autos é desnecessária frente aos demais elementos de provas produzidos nos autos, durante a instrução criminal, principalmente a prova pericial fls. 84/87 e prova oral.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termo de ocorrência (fls. 03/06), autos de reconhecimento (fls. 16 e 17), Auto de Exibição e Apreensão fls. 07 e 08/09, laudos periciais (fls. 80/83 e 84/87) e laudo pericial do local (fls. 123/129) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A vítima Osni disse que estava na moto com sua esposa Lúcia quando percebeu que uma outra moto estava lhe seguindo. No cruzamento, o farol fechou. Disse para sua esposa descer, pois eles iam levar a moto. Saiu da moto e escutou tiros. Viu o policial com a arma na mão. O garupa da moto que o perseguia já vinha de pé e com a arma na mão. A moto ficou tombada no local e o comparsa fugiu. O réu foi detido e arma também. Viu quando o réu foi detido. Quando acabou os tiros, viu o policial e o réu no chão. O policial tinha tomado a arma do réu.

A vítima Lúcia disse que estava voltando de um passeio de moto. Osni dirigia muito rápido e passava em farol vermelho. Quando percebeu que ele estava fugindo. Osni mandou descer que iam levar a moto. O réu já estava ao seu lado e disse "perdeu, perdeu". Foi para o outro lado da Avenida e deitou no chão. O réu estava com a arma. Escutou tiros. Quando levantou viu que o policial estava em cima do réu. Viu o réu com a arma.

A vítima Leandro disse que estava em deslocamento para o Batalhão quando parou no semáforo, viu o réu e o terceiro efetuando o roubo a moto. O réu efetuou disparos

em sua direção que "picotaram". O outro indivíduo se evadiu do local e o réu foi preso. Quando chegou, o réu e terceiro estavam rendendo a vítima. Presenciou a abordagem as vítimas e esperou o momento oportuno para intervir. O acusado estava segurando a moto e iria subir na mesma, momento em que interviu. Ele apontou a arma e apertou o gatilho, por seis vezes. Ouviu os clicks do gatilho e viu ele apontando a arma. Alega que também portava arma. Viu, nitidamente, o movimento do tiro e ouviu ele acionar o gatilho.

A testemunha Layonn disse que não participou da ocorrência e sim foi acionado quando já estavam na delegacia.

O réu, em seu interrogatório, disse que avistou as vítimas. Eles pararam no farol. Sacou a arma para vítimas e elas desceram da moto. Quando montou na moto, viu o policial apontando a arma para ele. Não efetuou disparo. Entrou debaixo da moto e foi preso. Não apertou o gatilho nenhuma vez.

Como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou as condutas delituosas descritas na denúncia.

As vítimas narraram com detalhes como ocorreu a infração penal e reconheceram o réu como a pessoa que estava armado e anunciou o assalto.

Em se tratando-se de crimes patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial relevância:

Apelações Roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos Pedidos de absolvição por falta de provas Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Vítima que, em sede policial, reconheceu os autores do roubo e, em juízo, narrou com detalhes a empreitada criminosa. Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade Policiais militares que ratificaram os termos da acusação Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade Prova oral harmônica e coesa Descabida a alegada ausência de dolo para a receptação, pois, em crimes patrimoniais, a apreensão do produto do crime com o acusado é elemento probatório de suma importância, notadamente quando não se demonstra o desconhecimento da origem espúria da "res" Corrupção de menores enquanto crime formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente Súmula 500 do STJ Mantida a condenação Pedidos subsidiários Acolhimento parcial Penas-bases que demandam reparos. Reduzidas as penas definitivas de ambos os corréus Recursos parcialmente providos. Apelo ministerial. Pedido de fixação do regime inicial fechado para o corréu C.H.C.L.S. Não acolhimento Corréu primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis Recurso não provido.(TJSP; Apelação Criminal 1503247-46.2019.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal;Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro: 14/04/2021).

Além disso, a vítima Leandro, policial, detalhadamente, que o acusado apontou a arma em sua direção e até ouviu os "clicks" da arma do mesmo, sendo que somente não atingiu o objetivo, pois "picotou"

Ademais, o laudo pericial de fls. 84/87 atesta que a arma apreendida com o réu poderia ser utilizada na realização de disparos e estava acompanhada de 6 cartuchos de munição de fogo central, portadores da marca e do calibre CBC 32 S&WL, dotados de projétil de chumbo do tipo ogival, com espoleta picotada e não detonada, ratificando, desta forma, a versão da vítima Leandro.

No mais, observa-se que embora não se desconheça haver discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente não logra subtrair o bem da vítima e não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, e que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt leciona que "quando não se consumar nem a subtração nem a morte, a tentativa será de latrocínio" e, "ocorrendo somente a subtração e não a morte, admite-se igualmente a tentativa de latrocínio" (Tratado de Direito Penal, Vol.3, 17ª ed., Saraiva, 2021, p. 492).

No mesmo sentido, Rogério Greco, entende que, se temos um homicídio tentado e uma

subtração tentada, também somos convencidos de que houve latrocínio tentado. (Greco, Rogério, Código Penal Comentado, 15ª ed., Barueri, 2022, ed. Atlas, p.475) Confira-se ainda:

RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONFIGURAÇÃO. INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO. DUAS SUBTRAÇÕES. DUAS VÍTIMAS DO EVENTO MORTE (UM CONSUMADO E UM TENTADO). DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO PROVIDO.1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que, sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, configura-se o latrocínio na modalidade tentada. Precedentes. 2. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo seguido de lesão corporal grave, é necessário analisar a possível existência do animus necandi e verificar se o agente atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. É fato incontroverso no acórdão recorrido que o acusado pretendia subtrair o patrimônio da segunda vítima e ceifar-lhe a vida. 4. Esta Corte Superior, de forma reiterada, já decidiu que incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos. Precedentes. 5. Na espécie, além de a conduta do recorrido haver atingido duas esferas patrimoniais distintas - subtraiu bens dos dois ofendidos -, o acusado desferiu tiros contra as duas vítimas. Recurso provido para reconhecer a prática de latrocínio tentado contra a segunda vítima e o concurso formal impróprio com o latrocínio consumado e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao réu. (REsp 1282171/MG, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 21/06/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2016).

Acrescenta-se ainda que não há que se falar em desclassificação para roubo tentado, como pleiteado pela Defesa, eis que o latrocínio é crime complexo, formado como já mencionado pela união do roubo e do homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Logo, tendo ocorrido a tentativa de roubo as vítimas Osni e Lucia e, na sequência, a tentativa de homicídio de policial militar devidamente caracterizada que somente não ocorreu, em razão da arma ter falhado. Diante disso, é claro que o réu agiu com animus necandi.

Neste sentido:

"Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do delito tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º A, inciso I, e parágrafo 3º, segunda parte, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença que condenou o réu pelo crime de latrocínio tentado. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a responsabilidade penal do acusado. 2. Conduta que revela ao menos que se assumiu o risco do resultado morte. 3. A morte que constitui elementar do crime de latrocínio não somente a do sujeito que teve lesado seu patrimônio, mas também de terceira pessoa, desde que esteja no contexto da ação criminosa e tenha derivado do emprego de violência por parte do agente. Situação que alcança o policial que atende a ocorrência. Não acolhimento do pedido de desclassificação para roubo seguido de resistência. 4. Sanção que comporta alteração. Recurso parcialmente provido" (TJSP; Apelação Criminal 1501757-23.2018.8.26.0228; Relator Des. Laerte Marrone; 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05.12.2019; Data de Registro: 09.12.2019).

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou os delitos descritos na denúncia, em concurso formal, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base no

mínimo legal de 20 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa. Em segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria incide a minorante da tentativa e em razão do iter criminis percorrido, que o delito só não se consumou, pois a arma de fogo falhou, reduzo a pena em 1/2, passando a 10 anos de reclusão e o pagamento de 5 dias multa, a qual torno definitiva.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade dos delitos de ameaça por restritiva de direitos, considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com violência/grave ameaça à pessoa.

Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, dado o seu quantum.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu GABRIEL SOARES RODRIGUES DOS SANTOS pela prática dos delito do no 157, §3º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Mantenho a custódia cautelar do réu, considerando que persistem os fundamentos da decisão que a decretou.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA